



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
GERÊNCIA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS RODOVIÁRIOS
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS PROPOSTOS PARA SEREM INCLuíDOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO

NOTA TÉCNICA SEI Nº 6445/2025/COGIN/GEGR/SUOD/DIR/ANTT

Interessado: Concessionária de Rodovia Nova 381

Referência: Processo nº 50500.024577/2025-19

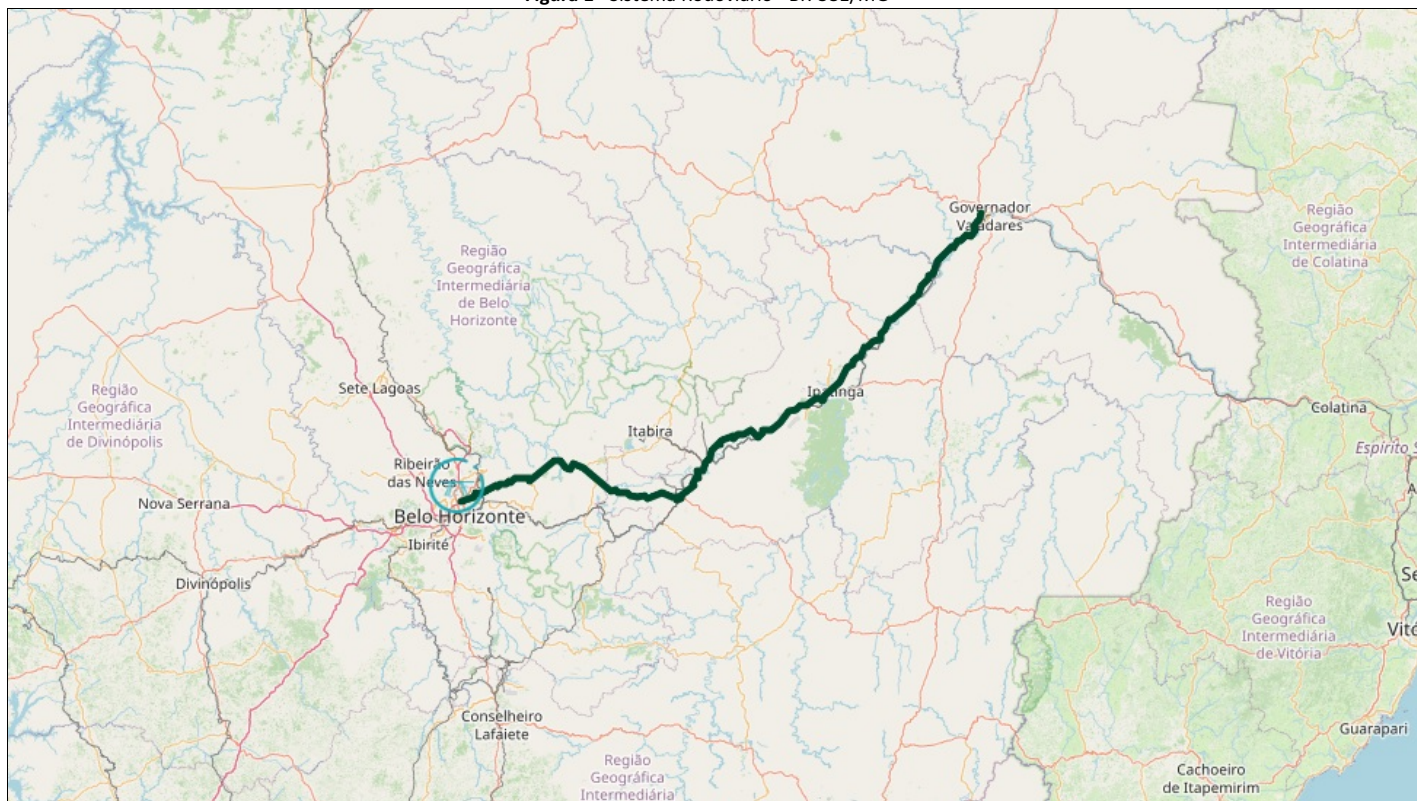
Assunto: Demanda - Alteração de Localização - Base de Serviço Operacional – BSO 03 do km 264,844 da BR-381/MG para o km 242 da BR-381/MG - Contrato do Edital de Concessão nº 001/2024.

1. INTRODUÇÃO

1.1. A presente Nota Técnica versa sobre a análise, no âmbito desta Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários – GEGIR, nos termos do art. 25 da [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#), da solicitação apresentada pela Concessionária de Rodovia Nova 381, por meio da Carta N381-PRJ-35/2025 (SEI nº 33015643), referente ao pedido de alteração da localização da Base de Serviço Operacional – BSO 03, originalmente prevista no km 264,844 da BR-381/MG, para o km 242 da mesma rodovia, no âmbito do Programa de Exploração da Rodovia – PER, vinculado ao [Contrato do Edital de Concessão nº 001/2024](#).

1.2. O sistema Rodoviário explorado e objeto do [Contrato do Edital de Concessão nº 001/2024](#) compreende os trechos da BR-381/MG, conforme imagem ilustrativa abaixo:

Figura 1 - Sistema Rodoviário - BR-381/MG



1.3. Abaixo, são apresentados os principais dados relativos ao [Contrato do Edital de Concessão nº 001/2024](#):

Quadro 1 - Dados da Concessão

ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS DA CONCESSÃO
1	Sistema Rodoviário	BR-381/MG
2	Extensão	304 km
3	Prazo do Contrato	30 (trinta) anos
4	Assinatura do Contrato	23/01/2025
5	Início da Concessão	-
6	Início da cobrança de pedágio	-

2. OBJETIVO

2.1. A presente análise tem por objetivo avaliar a pertinência da solicitação de alteração da localização da Base de Serviço Operacional – BSO 03, situada no trecho concedido à Concessionária Nova 381, correspondente à BR-381/MG.

2.2. Para tanto, será verificado a motivação, o mérito, a previsão contratual e regulamentar, bem como será avaliado os requisitos para viabilizar e o mecanismo adequado para operacionalizar a alteração contratual e a eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do [Contrato do Edital de Concessão nº 001/2024](#).

3. INSTRUÇÃO PROCESSUAL

3.1. O pleito em referência foi apresentado de maneira organizada e objetiva, sendo que todas as premissas, informações, documentos e cálculos necessários para avaliação adequada e eficiente do pleito encontram-se juntados ao processo, conforme quadro abaixo:

Quadro 2 - Ofício Circular SEI nº 626/2025/GEGR/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 29927108)

ITEM	DOCUMENTO	CHECK
1	Relatório de Proposição	☐
2	Relatório Fotográfico e Projeto Funcional Simplificado	☐
3	Orçamento Estimativo ou Memória de Cálculo do Desequilíbrio Econômico-Financeiro	☐
4	Declaração de Veracidade de Informações e Documentos (Ofício Circular SEI nº 911/2023/GECON/SUOD/DIR-ANTT - SEI nº 16677150)	☐

4. HISTÓRICO PROCESSUAL

4.1. A tabela a seguir apresenta histórico com as principais tratativas relacionadas ao projeto em tela:

Quadro 3 - Histórico processual

ITEM	DOCUMENTO	Nº SEI	DATA	DESCRIÇÃO
1	Carta N381-PRJ-24/2025	31999322	07/05/2025	Concessionária solicita alteração de local da BSO 01.
2	Carta N381-PRJ-22/2025	31897082	05/05/2025	Concessionária solicita alteração de local da BSO 02.
3	Carta N381-PRJ-16/2025	31705316	28/04/2025	Concessionária solicita alteração de local da BSO 03.
4	Carta N381-PRJ-19-2025	31818423	02/05/2025	Concessionária solicita alteração de local da BSO 04.
5	Carta N381-PRJ-14-2025	31704530	28/04/2025	Concessionária solicita alteração de local da BSO 05.
6	Carta N381-PRJ-15/2025	31704890	28/04/2025	Concessionária solicita alteração de local da BSO 06.
7	Despacho COGIN	32327339	20/05/2025	COGIN/GEGR encaminha demanda à GEFOP e à Comissão de Trabalhos Iniciais NOVA-381 para manifestação.
8	Despacho COGIN	32328226	20/05/2025	COGIN/GEGR informa à COGIN a centralização da análise da alteração das BSOs no Processo nº 50500.024577/2025-19.
9	Despacho GEFOP	32380797	21/05/2025	GEFOP solicita manifestação da Comissão de Trabalhos Iniciais NOVA-381.
10	Despacho COM_P_SUOD_06/2025	32443271	23/05/2025	Comissão de Trabalhos Iniciais NOVA-381 manifesta não oposição às alterações locais.
11	Despacho GEFOP	32510171	26/05/2025	GEFOP encaminha à GEGR a manifestação da Comissão de Trabalhos Iniciais e corrobora a não oposição.
12	Nota Técnica SEI nº 5291/2025/COGIN/GEGR/SUOD/DIR/ANTT	32608972	03/06/2025	GEGR manifesta-se favoravelmente a proposta da Concessionária.
13	Ofício SEI nº 20458/2025/COGIN/GEGR/SUOD/DIR-ANTT	32716024	06/06/2025	Encaminha-se a análise para manifestação da Nova 381.
14	Carta N381-PRJ – 35/2025	33015643	13/06/2025	Concessionária manifesta ciência e concordância com análise. Todavia, solicita alteração da localização da BSO 03.

5. REFERÊNCIAS CONTRATUAIS E NORMATIVOS

5.1. Apresenta-se a seguir as referências contratuais e normativas consideradas na presente análise, sendo que os excertos necessários serão transcritos no momento oportuno:

- [Contrato do Edital de Concessão nº 001/2024](#), Anexos e respectivo [Programa de Exploração da Rodovia - PER](#);
- [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#): Aprova a primeira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa às diretrizes gerais aplicáveis aos contratos de concessão de infraestrutura rodoviária, sob competência da Agência Nacional de Transportes

Terrestres;

- [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#): Aprova a segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa a bens, obras e serviços, aplicável aos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da ANTT;
- [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#): Aprova a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres.

6. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

6.1. Inicialmente, destaca-se que o mérito da alteração de localização de quatro das seis BSOs previstas no PER já foi analisado, em momento pretérito, no âmbito deste processo, por meio da Nota Técnica SEI nº 5291/2025/COGIN/GEGR/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 32608972), conforme demonstrado a seguir:

7.5. Por sua vez, quanto às BSO 02, 03, 04 e 05, cujos deslocamentos superam o limite de 5 (cinco) quilômetros, esta área técnica manifesta-se favoravelmente ao reposicionamento, considerando que, uma vez anuído pela ANTT, cabe à Concessionária definir as localizações, desde que sejam integralmente observados os parâmetros operacionais estabelecidos no PER, especialmente aqueles relacionados à acessibilidade, atendimento médico de emergência, socorro mecânico, combate a incêndios, apreensão de animais na faixa de domínio e adequado funcionamento dos sistemas de recebimento de reclamações e sugestões dos usuários.

7.6. Nesse contexto, apresenta-se, no quadro a seguir, o resultado da análise de mérito referente à validação e ratificação dos locais propostos para implantação das BSO/SAU nas rodovias BR-381/MG:

Quadro 5 - Mérito

Edificação	Rodovia	Localização PER (km)	Localização Proposta (km)	Distância (km)	Check	Análise GEGIR
BSO 01	BR-381	175,207	170,450	4,757	✗	Ratifica-se a localização proposta.
BSO 02	BR-381	220,429	212,672	7,757	✓	Autoriza-se o deslocamento.
BSO 03	BR-381	264,844	254,850	9,994	✓	Autoriza-se o deslocamento.
BSO 04	BR-381	309,888	296,017	13,871	✓	Autoriza-se o deslocamento.
BSO 05	BR-381	347,437	352,920	5,483	✓	Autoriza-se o deslocamento.
BSO 06	BR-381	386,024	382,520	3,504	✗	Ratifica-se a localização proposta.
BSO 07	BR-381	430,298	-	-	!	Não solicita alteração da localização prevista no PER.

6.2. Observa-se que, dentre as localizações propostas e acolhidas pela área técnica, a da BSO 03 já estava contemplada para fins de alteração contratual, passando do km 264,844 (constante no PER) para o km 254,850 (novo local).

6.3. Todavia, ao apresentar suas considerações acerca da análise previamente exarada, por meio da Carta N381-PRJ – 35/2025 (SEI nº 33015643), de 13/06/2025, a Concessionária informou a existência de impedimentos técnicos que inviabilizam a implementação da edificação operacional no local anteriormente proposto, o qual substituiria o PER. Diante disso, reiterou a solicitação de alteração da localização da BSO 03.

7. ANÁLISE TÉCNICA

7.1. PROPOSTA

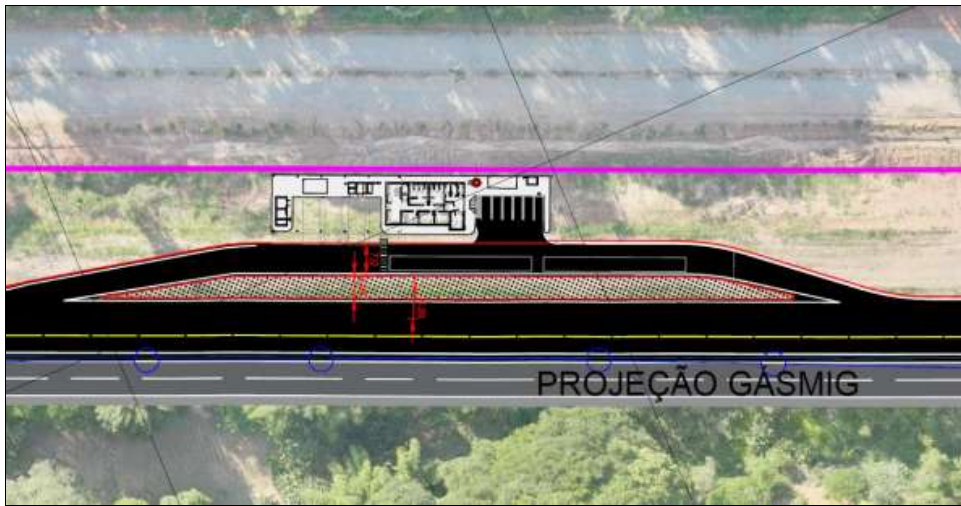
7.1.1. Conforme já exposto nas considerações iniciais, a Concessionária Nova 381 propõe a alteração da localização da BSO 03, originalmente validada por esta área técnica no km 254,850 da BR-381/MG, no município de Ipatinga.

7.1.2. A solicitação decorre do recebimento do Ofício nº 258/2025 (SEI nº 33015650), expedido pela Promotoria de Justiça da Comarca de Ipatinga, que requer esclarecimentos acerca da implantação da BSO 03, cuja obra encontrava-se em fase preliminar no local indicado.

7.1.3. Segundo informações apresentadas por representantes do Instituto Cidades, o terreno inicialmente previsto estaria inserido em uma Zona de Proteção Ambiental I - ZPAM I, o que poderia acarretar impactos à comunidade local, além de ter havido ausência de diálogo institucional prévio.

7.1.4. Dessa forma, visando evitar eventuais intercorrências com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais – MPMG, a Concessionária optou por realocar a edificação operacional BSO-03 do km 254,850 para o km 242 da BR-381/MG, solicitando, para tanto, a anuência desta área técnica para a alteração proposta, conforme verifica-se na imagem a seguir:

Figura 1 - BSO-03 - km 242, BR-381/MG



7.1.5. Isto posto, verifica-se que a proposta apresentada pela Concessionária Nova 381 encontra-se devidamente instruída, tecnicamente fundamentada e formalmente apta para análise de mérito por esta Agência.

7.2. MANIFESTAÇÃO DAS ÁREAS RELACIONADAS

7.2.1. Gerência de Fiscalização de Infraestrutura e Operação Rodoviária - GEFOP

7.2.1.1. A Comissão de Trabalhos Iniciais NOVA-381, por meio do Despacho COM_P_SUROD_06/2025 (SEI nº 32443271), de 23/05/2025, apresentou suas considerações nos seguintes termos:

3. Sobre o assunto, informamos que a Comissão de Trabalhos Iniciais da Nova 381 recebeu o documento e informa que o ente concessionado iniciou intervenções preliminares para construção das Bases Operacionais, uma vez que tem um exíguo prazo para finalizá-las, de forma a atender o preconizado no PER. A operação completa da rodovia está prevista para o sexto mês de concessão, que se materializa em 06 de agosto de 2025.

4. Dessa forma, entendemos que a Concessionária se responsabiliza por atender aos parâmetros contratuais de operação e atendimento aos usuários. Dado isso, a Comissão, a bem do interesse dos usuários, não faz oposição às alterações locais propostas pelo ente concessionado. (Grifo nosso)

7.2.1.2. A equipe de fiscalização entende que a Concessionária assume integral responsabilidade pelo cumprimento dos parâmetros contratuais e, com vistas à prestação eficiente dos serviços aos usuários, manifesta-se favoravelmente às alterações locais propostas.

7.2.1.3. Nesse sentido, a definição da localização das Bases de Serviços Operacionais poderá ser realizada pela própria Concessionária, desde que não haja prejuízo ao cumprimento das obrigações contratuais assumidas, sob pena de aplicação das sanções previstas no instrumento contratual.

7.3. CONTRATO DE CONCESSÃO E ANEXOS

7.3.1. O [Contrato do Edital de Concessão nº 001/2024](#) prevê, expressamente, diretrizes quanto à elaboração, alteração e execução dos projetos, bem como à realização das obras e serviços vinculados à concessão, além de disciplinar os procedimentos para eventuais alterações de projeto ou obra, inclusive quanto às condições para aceitação de soluções alternativas, a saber:

1 Disposições Iniciais

1.1 Definições

1.1.1 Para os fins do presente Contrato, e sem prejuízo de outras definições aqui estabelecidas, as seguintes definições aplicam-se às respectivas expressões:

[...]

(xcix) Sistema Rodoviário: área da Concessão descrita no Programa de Exploração da Rodovia (PER), incluindo todos os seus elementos integrantes da faixa de domínio, além de acessos e alças, edificações e terrenos, pistas centrais, laterais, marginais ou locais ligadas diretamente ou por dispositivos de interconexão com a rodovia, acostamentos, e obras de arte especiais, bem como pelas áreas ocupadas com instalações operacionais e administrativas relacionadas à Concessão.

[...]

(ciii) Trabalhos Iniciais: obras e serviços a serem executados pela Concessionária imediatamente após a Data da Assunção, necessários ao atendimento dos Parâmetros de Desempenho previstos na Frente de Recuperação e Manutenção, bem como à implantação e operacionalização das instalações e sistemas da Frente de Serviços Operacionais, nos prazos e em conformidade com o PER.

[...]

7 Projetos

7.1 A Concessionária deverá elaborar e manter atualizados os projetos executivos para a execução das obras da Concessão, que deverão atender integralmente aos prazos e condições previstos no PER e nos regulamentos da ANTT.

[...]

7.3 As alterações de projetos aceitos pela ANTT deverão seguir procedimento regulamentar da ANTT.

7.3.1 Em qualquer caso, os pleitos de alteração de projeto não dispensam o cumprimento dos prazos originalmente pactuados.

[...]

7.4 Admitem-se soluções alternativas, mediante aprovação da ANTT, desde que preservado grau igual ou superior de funcionalidade e de segurança viária em relação às soluções originalmente previstas no Contrato, não cabendo qualquer pleito de reequilíbrio econômico-financeiro em função destas alterações.

[...]

8 Obras e Serviços

8.1 Diretrizes de Execução das Obras e dos Serviços

[...]

8.1.4 A Concessionária deverá realizar:

(i) as obrigações de investimento constantes do PER, nos prazos indicados; e

(ii) todas as demais obras e intervenções necessárias ao cumprimento dos Parâmetros de Desempenho e demais Parâmetros Técnicos e Escopo estabelecidos no Contrato e no PER, nos prazos indicados.

[...]

8.3 Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias e da Frente de Serviços Operacionais

8.3.1 As Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias e da Frente de Serviços Operacionais de cada um dos segmentos do Sistema Rodoviário descritos no PER deverão estar concluídas e em operação no prazo e nas condições estabelecidas no PER, observados o Escopo, os Parâmetros Técnicos e os Parâmetros de Desempenho previstos.

[...]

8.3.3 A ANTT poderá aprovar, caso a caso, a alteração do tipo de obra de melhoria prevista no PER e/ou seu deslocamento, desde que seja mantida a sua funcionalidade, que não seja aplicada uma solução inferior, e que a nova solução e localização não apresentem maior impacto socioambiental.

(i) Caso a alteração prevista resulte em atraso no prazo de apresentação ou em reapresentação do anteprojeto, ou reflita de qualquer forma na obtenção e encargos das licenças ou autorizações ambientais necessárias, a Concessionária não fará jus a qualquer prazo adicional para entrega das obras, tampouco à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

7.3.2. Isto posto, nota-se que compete à Concessionária a elaboração dos projetos e a execução das obras e serviços, sendo admitidos ajustes ou realocações, desde que preservadas a funcionalidade e a qualidade, sem gerar direito à extensão de prazos ou à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

7.4. ARCABOUÇO REGULATÓRIO

7.4.1. No mesmo sentido, buscamos apresentar os dispositivos regulamentares desta Agência que versam sobre a alteração do contrato de concessão, bem como sobre as obras e serviços obrigatórios e as instalações operacionais.

7.4.2. Discorramos, transcrevendo os excertos, a seguir:

RESOLUÇÃO ANTT Nº 6.000/2022:

Art. 46. A inclusão ou alteração de obra ou serviço no contrato de concessão poderá ser promovida mediante deliberação da Diretoria em termo aditivo contratual, cujos efeitos tarifários serão incorporados por meio da revisão extraordinária ou quinquenal, nos termos da terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, com base em projeto executivo aceito.

[...]

Art. 145. A definição ou alteração de concepção e localização de dispositivo previsto no contrato de concessão será precedida de estudo técnico de engenharia da concessionária, que apresente todos os elementos e as justificativas pertinentes.

[...]

§ 4º Competirá à Superintendência competente, de ofício ou a requerimento da concessionária, definir o local de execução de investimentos quando o contrato de concessão previr quantitativos sem estabelecer sua localização, assegurada a manifestação da concessionária sobre o local indicado.

§ 5º Quando restar configurada a impossibilidade ou a desnecessidade de execução de obra obrigatória, a obrigação decorrente deverá ser:

I - convertida em outra obra necessária para a infraestrutura rodoviária, de interesse dos usuários, considerando orçamento de valor semelhante, preservado o equilíbrio econômico-financeiro quanto à diferença;

II - deslocada para outra localização; ou

III - excluída do contrato de concessão, preservado o equilíbrio econômico-financeiro

[...]

Art. 171. A concessionária deverá implantar os edifícios operacionais, nos termos do contrato de concessão.

§ 1º A concessionária poderá alterar a localização dos edifícios operacionais, independentemente de autorização da ANTT, até o limite de 5 (cinco) quilômetros em ambos os sentidos, sem prejuízo ao atendimento dos parâmetros de desempenho estabelecidos no contrato de concessão.

§ 2º Superado o limite de que trata o § 1º, a alteração da localização de praça de pedágio dependerá de autorização da Diretoria e eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, se for o caso.

§ 3º Superado o limite de que trata o § 1º, a concessionária poderá alterar a localização dos demais edifícios operacionais, mediante apresentação de estudo locacional sobre o impacto na operação, para autorização pela Superintendência competente.

§ 4º As alterações de que tratam este artigo devem ser formalizadas na versão consolidada do programa de exploração da rodovia. (Grifo nosso)

RESOLUÇÃO ANTT Nº 6.032/2023:

Art. 81. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão será realizada mediante utilização dos seguintes mecanismos, a critério da ANTT:

I - alteração do valor da tarifa de pedágio;

II - alteração do prazo da concessão;

III - aporte público;

V - modificação de obrigações contratuais;

V - alteração da localização ou inclusão de praças de pedágio ou pórticos de fluxo livre;

VI - estabelecimento ou remoção de cabines de bloqueio; e

VII - transferência ou retenção de valores utilizando o mecanismo de contas da concessão.

7.4.3. Dessa forma, do arcabouço regulatório, depreende-se que os pedidos de reposicionamento devem ser analisados conforme a distância em relação ao ponto originalmente previsto no PER, sendo que deslocamentos de edificações operacionais em até 5 (cinco) quilômetros podem ser realizados diretamente pela Concessionária, independentemente de anuência prévia da ANTT.

8. MÉRITO

8.1. De pronto, cumpre trazer à baila o que se faz constar no [Manual de Procedimentos de Assunção da Rodovia, de Fiscalização de Trabalhos Iniciais e de Autorização para Cobrança da Tarifa de Pedágio](#), para os casos de alteração locacional das edificações operacionais, a saber:

6. Apresentação e análise de projetos de engenharia

...

Definição ou alteração de localização de edifícios operacionais. Salvo vedação no contrato de concessão ou sendo este omissivo a respeito, a concessionária poderá solicitar a definição ou alteração da localização dos edifícios operacionais. O requerimento deverá ser submetido da Coordenação de Exploração da Infraestrutura Rodoviária da Unidade Regional, que opinará quanto à adequação da proposta e seu impacto sobre a operação do sistema rodoviário. O processo será submetido à Superintendência, que adotará as providências necessárias relativas à gestão contratual.

8.2. Assim, verifica-se que a Concessionária cumpriu integralmente sua obrigação de submeter à área técnica da ANTT o requerimento de deslocamento da edificação operacional, nos termos do Manual.

8.3. Compete à Concessionária a definição das localizações das edificações de apoio operacional, desde que observados integralmente os parâmetros operacionais estabelecidos no PER, especialmente aqueles relacionados à acessibilidade, ao atendimento médico de emergência, ao socorro mecânico, ao combate a incêndios, à apreensão de animais na faixa de domínio e ao adequado funcionamento dos sistemas de recebimento de reclamações e sugestões dos usuários.

8.4. Nesse contexto, considerando os empecilhos reportados pela Concessionária Nova 381 — em consonância com manifestações do Ministério Público do Estado de Minas Gerais — no que tange a aspectos ambientais que incidem sobre a execução da BSO 03 no km 254,850 da BR-381/MG, bem como à reduzida funcionalidade da implantação da edificação no local originalmente previsto no PER, entende-se pertinente o acolhimento da nova proposta apresentada pela Concessionária, que prevê a realocação da unidade para o km 242 da BR-381/MG.

8.5. Isto posto, considerando a manifestação das áreas técnicas competentes, bem como a viabilidade técnica, operacional, contratual e regulamentar da proposta, esta Gerência manifesta-se favoravelmente ao deferimento da solicitação de alteração da localização da Base de Serviço Operacional – BSO 03.

8.6. Por fim, esclarece-se que as alterações ora propostas não ensejam qualquer necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do [Contrato do Edital de Concessão nº 001/2024](#).

8.7. TERMO ADITIVO

8.7.1. Cabe destacar, sobre o tema, que a [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#) indica expressamente a possibilidade da formalização de Termo Aditivo para alterações no PER e Contrato de Concessão sem impacto no equilíbrio econômico-financeiro, conforme o excerto transcrito abaixo:

CAPÍTULO IV-B (Acrescentado pela RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025)

DO TERMO ADITIVO (Acrescentado pela RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025)

Art. 27-D. Toda alteração do contrato de concessão, do Programa de Exploração da Rodovia (PER) ou de quaisquer outros anexos ao contrato deverá ser formalizada mediante termo aditivo. (Acrescentado pela [RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025](#))

[...]

Art. 27-E. O contrato de concessão poderá ser aditivado a qualquer momento, quando se identificar alguma das seguintes hipóteses: (Acrescentado pela [RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025](#))

I - necessidade de intervenção para ampliação, preservação ou restabelecimento da segurança viária; (Acrescentado pela [RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025](#))

II - obra ou serviço emergencial para mitigação de risco iminente ou remediação de dano ao sistema rodoviário; (Acrescentado pela [RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025](#))

III - adequação do sistema rodoviário decorrente de obras supervenientes do Poder Concedente; (Acrescentado pela [RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025](#))

IV - implantação de sistemas ou tecnologias essenciais à supervisão, gestão ou fiscalização do contrato; (Acrescentado pela [RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025](#))

V - alterações contratuais sem impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato; (Acrescentado pela [RESOLUÇÃO Nº 6.063, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025](#))

8.7.2. Ademais, por meio do Ofício Circular SEI nº 4802/2024/COGIP/GEGIR/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 27210775), esta GEGIR manifestou às Concessionárias de Rodovias Federais entendimento acerca da possibilidade de formalização de Termo Aditivo, indispensável para a atualização anual do PER, de modo a refletir as modificações realizadas que não implicam na necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro.

8.7.3. Adicionalmente, salientamos que, após a conclusão das obras, a Concessionária Nova 381 deverá empreender os esforços necessários nas tratativas junto à área técnica da ANTT, visando à atualização da localização dos dispositivos nos textos contratuais.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

9.1. Diante dos argumentos apresentados pela Concessionária Nova 381, restam devidamente evidenciadas a necessidade e a urgência da alteração da localização da Base de Serviço Operacional - BSO 03 do km 264,844 da BR-381/MG, para o km 242 da BR-381/MG, no âmbito das obrigações estabelecidas no Programa de Exploração da Rodovia – PER, vinculado ao [Contrato do Edital de Concessão nº 001/2024](#).

9.2. Ressalta-se, ainda, que as justificativas apresentadas pela Concessionária foram consideradas pertinentes, tendo as áreas técnicas da ANTT consultadas – GEFOP e Comissão de Trabalhos Iniciais – se manifestado sem objeção quanto às alterações locacionais propostas.

9.3. Dessa forma, conclui-se que a modificação em questão encontra pleno amparo legal, contratual e regulamentar, não sendo exigível a formalização de Revisão Extraordinária, haja vista tratar-se de alteração de escopo contratual sem impacto econômico-financeiro, cuja finalidade precípua é a mitigação de riscos e a melhoria das condições de segurança e atendimento aos usuários da rodovia.

9.4. Ratifica-se que quaisquer custos adicionais, ônus operacionais ou exigências futuras decorrentes da alteração das localizações das edificações operacionais são de integral e exclusiva responsabilidade da Concessionária Nova 381.

9.5. A seguir, no quadro abaixo, apresentamos um resumo dos resultados alcançados nesta análise técnica:

Quadro 6 - Quadro Resumo

ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO/DISPOSITIVO
7.2	Manifestação das Áreas Relacionadas	Comissão de Trabalhos Iniciais e GEFOP manifestaram-se favoravelmente/sem oposição à demanda.
-	Edital de Concessão e Anexos	Não se aplica.
7.3	Contrato de Concessão e Anexos	Há previsão contratual para alteração de local de edificação operacional.
7.4	Arcabouço Regulatório	O arcabouço regulatório vigente permite a alteração da localização de edificações operacionais.
-	Cenários Avaliados	Não se aplica
-	Estoque de Melhorias	Não se aplica
8.7	Termo Aditivo	Poderá ser formalizado com a finalidade de atualização dos textos PER.
-	Reequilíbrio Econômico e Financeiro	Não se Aplica.

10. CONCLUSÃO

10.1. Diante do exposto, esta Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários – GEGIR reconhece a demanda apresentada pela Concessionária de Rodovia Nova 381 S.A., por meio da Carta N381-PRJ – 35/2025 (SEI nº 33015643), relativa à solicitação de autorização para alteração da localização da Base de Serviços Operacionais – BSO 03, do km 264,844 para o km 242 da BR-381/MG, vinculada ao PER do [Contrato do Edital de Concessão nº 001/2024](#).

10.2. A presente análise fundamentou-se na veracidade das informações e documentos apresentados pela Concessionária Nova 381, bem como nas manifestações das áreas técnicas desta Agência.

10.3. Ademais, ressalta-se a importância de que a Concessionária, após a conclusão das obras, empreenda os esforços necessários para as tratativas junto à área técnica da ANTT visando à devida formalização por meio de Termo Aditivo para correção das localidades das edificações operacionais nos textos do Programa de Exploração da Rodovia – PER.

11. ENCAMINHAMENTOS

11.1. Por fim, será encaminhado ofício à Concessionária Nova 381, comunicando o resultado da presente análise e solicitando manifestação acerca da concordância com o teor desta Nota Técnica.

Atenciosamente,

(assinado e datado eletronicamente)

HENRIQUE FERREIRA MARTINS

Coordenador de Gestão de Investimentos propostos para serem incluídos nos Contratos de Concessão

De acordo,

(assinado e datado eletronicamente)

LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE FERREIRA MARTINS, Coordenador(a)**, em 15/07/2025, às 08:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS, Gerente**, em 15/07/2025, às 17:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **33306910** e o código CRC **11AE48FA**.

Referência: Processo nº 50500.024577/2025-19

SEI nº 33306910

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166

CEP 70200-003 Brasília/DF - www.antt.gov.br